



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2016/204099_OV
Zaaknummer: 16.0707.52

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 10, eerste lid van de Warmtewet tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning van Cofely Energy Solutions B.V. in Engie Energy Solutions B.V. voor de levering van warmte aan kleinverbruikers.

I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van 8 maart 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM), namens de Minister van Economische Zaken aan Cofely Energy Solutions B.V. een vergunning voor de levering van warmte verleend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet (hierna: de vergunning).¹
2. De vergunning is verleend onder het voorschrift dat Cofely Energy Solutions B.V. wijzigingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden onverwijld aan ACM doorgeeft.
3. Op 30 juni 2016 heeft ACM een brief ontvangen waarin de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Cofely Energy Solutions B.V. (hierna: de aanvrager) kenbaar maakt dat de statutaire naam van Cofely Energy Solutions per 21 maart 2016 is gewijzigd in ENGIE Energy Solutions B.V. ACM is verzocht de vergunning op naam te stellen van ENGIE Energy Solutions B.V.
4. De aanvrager heeft bij de brief, genoemd onder randnummer 3, tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging meegezonden.
5. Daarnaast heeft de aanvrager schriftelijk verklaard dat er behalve de naam niets zal wijzigen in de financiële, organisatorische en technische kwaliteit.

II. Juridisch kader

6. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 Kilowatt.
7. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 10, eerste lid van de Warmtewet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk

¹ Besluit met kenmerk ACM/DE/2015/208004



Besluit

2 van de Warmtewet na te komen.

8. Bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM² heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.
9. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid, Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

III. Beoordeling

10. ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
11. Aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van de statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in ENGIE Energy Solutions B.V.
12. Nu de aanvrager heeft verklaard dat er behalve de naam niets zal wijzigen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit, beperkt het onderhavige besluit zich tot een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning en heeft dit besluit geen enkele betrekking op de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van de aanvrager.

IV. Besluit

13. Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken dat de vergunning voor het leveren van warmte welke ten name is gesteld van Cofely Energy Solutions B.V., op naam gesteld wordt van ENGIE Energy Solutions B.V.
14. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website.

² Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015,37883



Besluit

15. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,
Datum: 15 juli 2016

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze,

w.g.

mr. P.J.H. Benner
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.